אפקון החזקות בע"מ
("החברה")

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שניתנות להמרה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי, הכל בהתאם להוראות הדין ("**ניירות הערך הכלולים**").

*

הצעתם של ניירות ערך הכלולים תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות פרק ג' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ח-1968, ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו מעת לעת.

*

נכון למועד תשקיף זה, החברה ואגרות החוב של החברה (סדרה ד') מדורגות על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ בדירוג ilA- באופק יציב ועל ידי מדרוג בע"מ בדירוג ilA3 באופק יציב. לפרטים, ראו סעיף 1.4 לתשקיף.

*

נכון למועד תשקיף זה, לחברה מגבלות בדבר חלוקת דיבידנד מכוח התחייבויותיה כלפי תאגידים בנקאיים, ואמות מידה פיננסיות, וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהנפיקה החברה. לפרטים אודות מגבלות אלו, ראו סעיף 4 לפרק א' בחלק א' 'תיאור עסקי התאגיד' הכלול בדוח התקופתי לשנת 2024 שפרסמה החברה ביום 23במרץ 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-019070), אשר המידע על פיו מובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה ("**הדוח התקופתי לשנת 2024**"), ביאור 19 לדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2024 וסעיף 1 לדוח אירועים, המצורף כנספח ב' בפרק ח' לתשקיף מדף זה.

*

ההשקעה בניירות הערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברה בתחומי עיסוקה. גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה, להערכת החברה הינם: סיכוני מקרו; סיכוני גיאו-פוליטיים ואירועי מאקרו, האטה כלכלית, אי יציבות פוליטית; סיכונים ענפיים: התגברות התחרות בתחום מערכות, EPC ובניה ובתחום הבקרה והטכנולוגיות; סיכונים מיוחדים לחברה: ניהול מימון ואשראי בנקאי, וסיכוני סייבר ואבטחת מידע. לפרוט המלא של גורמי סיכון החלים על פעילות החברה, ראו סעיף 27 לפרק ד' בחלק א' 'תיאור עסקי התאגיד' הכלול בדוח התקופתי לשנת 2024, אשר המידע על-פיו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

*

לפירוט עסקאות בין החברה לבין בעלת השליטה בה, גב' עתליה שמלצר ("**בעלי השליטה**") ועסקאות שלבעלת השליטה עניין אישי בהן, ראו פרק ז' לתשקיף.

תאריך התשקיף: 26 במאי 2025

תוכן עניינים

			עמוד
1.	**מבוא**		
1.1	כללי		א-1
1.2	היתרים ואישורים		א-1
1.3	הון מניות, קרנות ועודפים		א-2
1.4	אגרות חוב של החברה הנמצאות במחזור		א-3
2.	**הון החברה והמחזיקים בו**		
2.1	הון החברה - כללי		ב-1
2.2	התפתחות הון החברה		ב-1
2.3	המחזיקים בהון המונפק של החברה		ב-2
2.4	ניירות ערך המירים למניות החברה		ב-2
2.5	ריכוז נתונים אודות מניות החברה		ב-3
3.	**הזכויות הנלוות למניות החברה**		ג-1
4.	**תמורת ניירות הערך וייעודה**		ד-1
5.	**תיאור עסקי החברה**		
5.1	כללי		ה-1
5.2	שינויים וחידושים מהותיים ביחס למידע המופיע בדוח התקופתי לשנת 2024		ה-1
5.3	פרטים נוספים אודות חברות בת וחברות קשורות עיקריות		ה-1
5.4	מחזיקים בתאגידים מוחזקים, חברות בנות וקשורות עיקריות		ה-1
5.5	נתונים כספיים אודות חברות בת וחברות קשורות עיקריות		ה-3
5.6	הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה		ה-3
6.	**ניהול החברה**		
6.1	דירקטוריון החברה		ו-1
6.2	נושאי משרה בכירה בחברה		ו-1
6.3	מורשי חתימה עצמאיים		ו-1
6.4	הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר הדירקטורים של החברה		ו-1
6.5	פרטים נוספים		ו-2
7.	**בעלי עניין בחברה**		
7.1	תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה		ז-1
7.2	עסקאות עם בעלי שליטה		ז-1
7.3	הסדרי פטור, שיפוי וביטוח		ז-1
7.4	החזקת מניות על-ידי בעל עניין		ז-1

עמוד

8.	**דוחות כספיים**	
8.1	הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה	ח-1
8.2	דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הנכללים בתשקיף מדף זה	ח-1
8.3	דוחות מצב ההתחייבויות לפי מועד פירעון הנכללים בתשקיף מדף זה	ח-1
8.4	מכתב הסכמה של רואה חשבון מבקר	ח-1
8.5	דוח אירועים	ח-1

נספח א' - מכתב הסכמה מרואה חשבון מבקר

נספח ב' - דוח אירועים

9.	**פרטים נוספים**	
9.1	חוות דעת עורך-דין	ט-1
9.2	הוצאות הנפקה	ט-2
9.3	הקצאת ניירות שלא בתמורה מלאה במזומנים	ט-2
9.4	עיון במסמכים	ט-2
10.	**חתימות**	י-1

<u>פרק א' - מבוא</u>

1.1 **<u>כללי</u>**

החברה התאגדה ביום 23.2.1973 כחברה פרטית על-פי דיני מדינת ישראל תחת השם אשדוד אלקטרו קונטרולס 73 בע"מ. ביום 15.7.1982 שינתה החברה את שמה לפויכטונגר תעשיות בע"מ. ביום 6.2.2003 שינתה החברה את שמה לאפקון תעשיות בע"מ וביום 9.6.2011 שינתה את שמה לשמה הנוכחי.

ביום 14.9.1982 הפכה החברה לחברה ציבורית כהגדרתה בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ד-1983 ("**פקודת החברות**"). ביום 2.12.1984 נרשמו מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**").

1.2 **<u>היתרים ואישורים</u>**

1.2.1 החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין לפרסום תשקיף מדף זה ("**התשקיף**" או "**תשקיף המדף**"). תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א(1) של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") והצעת ניירות הערך לציבור על-פיו תיעשה על-פי דוחות הצעת המדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

1.2.2 **אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף מדף זה משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה.**

1.2.3 הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום למסחר המתייחס למניות, לאגרות חוב שאינן להמרה, לאגרות חוב להמרה למניות, לכתבי אופציה למימוש למניות, לכתבי אופציה למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה, לכתבי אופציה למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, למניות ולניירות ערך מסחריים, וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי, הכל בהתאם להוראות הדין (ניירות הערך המפורטים לעיל, להלן יחדיו: "**ניירות הערך המוצעים**"). ("**האישור העקרוני**").

1.2.4 מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים והרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוחות הצעת מדף, אשר יפורסמו בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("**דוח הצעת מדף**").

1.2.5 אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על-פי דוח הצעת המדף כאמור. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף כאמור יחולו הוראות תקנון הבורסה והנחיות על-פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור.

1.2.6 **אין לראות באישור העקרוני של הבורסה האמור משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על**

החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו בדוח הצעת המדף.

1.3 <u>הון מניות, קרנות ועודפים</u>

1.3.1 <u>בשקלים חדשים נומינליים בתאריך התשקיף</u>:

סוג המניות	הון המניות הרשום במועד פרסום התשקיף	הון מונפק ונפרע במועד פרסום התשקיף [1]	הון מונפק ונפרע בדילול מלא[2]
מניות רגילות	28,000,000 ש"ח, מורכב מ-28,000,000 מניות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת.	5,394,757 ש"ח, מורכב מ-5,394,757 מניות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת.	5,654,882 ש"ח, מורכב מ-5,654,882מניות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
מניות יסוד	מניית יסוד בת 1.00 ש"ח ערך נקוב**	מניית יסוד בת 1.00 ש"ח ערך נקוב*	מניית יסוד בת 1.00 ש"ח ערך נקוב*

* לפרטים בדבר הזכויות הצמודות למניית היסוד, ראו פרק ג' לתשקיף זה.

1.3.2 <u>ההון של החברה ליום 31 בדצמבר, 2024[3] (באלפי ש"ח)</u>:

	31 בדצמבר 2024
	(מבוקר)
הון מניות	29,119
פרמיה על מניות	161,949
עלות מניות החברה המוחזקות בידי החברה	(2,087)
קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות וקרנות אחרות, נטו	(18,924)
יתרת רווח	359,367
סה"כ הון מיוחס לבעלי המניות של החברה	**529,424**
זכויות שאינן מקנות שליטה	22,293
סה"כ הון	**551,717**

[1] כולל 88,809 מניות החברה המוחזקות על-ידי החברה ("**מניות רדומות**"). לפרטים, ראו פרק ב' לתשקיף זה.

[2] כולל מנות רדומות כאמור בה"ש 1 ובהנחה של מימוש מלוא האופציות שהנפיקה החברה לנושאי משרה, עובדים ונותני שירותים בחברה ובחברות הבנות, למניות רגילות של החברה, וכדלקמן: 9,302 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 9,302 מניות רגילות של החברה וכן, 451,990 כתבי אופציה אשר על פי תנאיהם ניתנים למימוש לעד 250,823 מניות רגילות של החברה (בהנחה תיאורטית בלבד לפיה מימוש כל 451,990 כתבי אופציה תבוצע לפי מחיר מנית החברה המירבי שנקבע במסגרת ההקצאה כתקרה לשווי ההטבה - 355.66 ₪ למניה). מובהר כי כמות המניות שתנבענה ממימוש כל כתבי האופציה המפורטים לעיל, היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצינה לניצעים בעת מימוש כתבי האופציה מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספית הגלום באופציות בלבד (מנגנון מימוש נטו- Cashless). לפרטים נוספים, ראו סעיף 2.4 בפרק ב' לתשקיף.

[3] הנתונים הכספיים בתשקיף מוצגים בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS).

עדכונים להון של החברה לאחר יום 31 בדצמבר 2024:

(א) בחודשים ינואר-פברואר 2025, הנפיקה החברה 2,868 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, כתוצאה ממימוש אופציות של עובדים ונושאי משרה. לפרטים, ראו סעיף 2.2 בפרק ב' לתשקיף זה.

(ב) בחודש אפריל 2025 אישרו הדירקטוריון ולאחריו האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה חלוקה של דיבידנד במזומן בסך של 20 מיליון ש"ח. לפרטים בדבר אישור החלוקה, לרבות מועד תשלומה, ראה סעיף ג' לדוח אירועים, הנכלל כנספח ב' לפרק ח' לתשקיף זה.

1.4 <u>אגרות חוב של החברה הנמצאות במחזור</u>

1.4.1 <u>להלן פרטים אודות אגרות חוב של החברה שבמחזור למועד התשקיף</u>

לפרטים בדבר אגרות החוב (סדרה ד), של החברה שבמחזור נכון ליום 31 בדצמבר 2024, ראו נספח א' להסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה ליום 31 דצמבר, 2024, הנכלל בדוח השנתי לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, אשר פרסמה החברה ביום 23 במרץ 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-019070) ("**הדוח השנתי לשנת 2024**") ואשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

מיום 31 בדצמבר 2024 ועד למועד פרסום תשקיף זה, להלן יפורטו הפעולות באגרות החוב (סדרה ד') של החברה:

(א) בחודש ינואר 2025, השלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות החוב (סדרה ד'), בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב האמורות, למספר משקיעים כשירים בהיקף של 35,000,000 ש"ח ע.נ., כך שלאחר הרחבת הסדרה כאמור יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ד') עמדה על 259,444.4 אלפי ש"ח ע.נ. [4].

(ב) ביום 31 במרץ 2025, פרעה החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ד'), סך של 32,430,555.94 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, כך שנכון למועד פרסום התשקיף יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ד') עומדת על כ- 227,013.9 אלפי ש"ח ע.נ. [5].

1.4.2 <u>להלן פרטים אודות דירוג החברה ודירוג אגרות החוב</u>[6]:

	אגרות חוב (סדרה ד')	
שם החברה המדרגת	מידרוג בע"מ ("**מידרוג**")	אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("**מעלות**")
דירוג אחרון[7]	ilA3/אופק יציב (19.1.2025)	ilA-/Stable (6.4.2025)

4 לפרטים, ראו דיווחים מיידיים מהימים 19 בינואר 2025 ותיקון לו מיום 20 בינואר 2025 ו- 21 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-005041, ותיקון לו -2025-01-005637, ו- 2025-01-005982, בהתאמה), אשר המידע על-פיהם נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

5 לפרטים, ראו, על דרך ההפניה, דוח מיידי מיום 31 במרץ 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-023251)..

6 בהקשר זה יצוין, כי בהתאם לשטר הנאמנות, החברה נדרשת לדרג את סדרת אגרות החוב באמצעות מידרוג או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה. לפיכך, ביצוע הדרוג של סדרת אגרות החוב (סדרה ד') גם על ידי מעלות הינו וולונטרי ונעשה במסגרת דרוג נפרד, אשר מבצעת מעלות לחברה כמנפיק.

7 לדוחות הדירוג של מידרוג ושל מעלות, בדרך של הפנייה, ראו דיווחים מיידיים מהימים 19 בינואר 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-005348) ו- 6 באפריל 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-025149).

פרק ב' - הון החברה והמחזיקים בו

2.1 **הון החברה - כללי**

נכון למועד התשקיף, הון המניות הרשום של החברה הינו 28,000,001 ש"ח והוא מחולק ל-28,000,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ומנית יסוד אחת בת 1.00 ש"ח ערך נקוב[1].

נכון למועד התשקיף, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 5,394,758 ש"ח והוא מחולק ל-5,394,757 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ומניית יסוד אחת בת 1.00 ש"ח ערך נקוב.

הון המניות המונפק והנפרע של החברה בניכוי מניות רדומות הינו 5,305,949 ש"ח והוא מחולק ל-5,305,948 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת ומניית יסוד אחת בת 1.00 ש"ח ערך נקוב.

2.2 **התפתחות הון החברה**

2.2.1 התפתחות בהון הרשום

בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חל כל שינוי בהון המניות הרשום של החברה.

2.2.2 התפתחויות בהון המונפק

בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חל כל שינוי בהונה המונפק והנפרע של החברה, למעט כמפורט בטבלה זו להלן:

תאריך	הפעולה	תמורה שהתקבלה עבור המניות המונפקות (אלפי ש"ח)	שינוי בהון המניות המונפק והנפרע	יתרת ההון המונפק והנפרע
יתרה ליום 1 בינואר 2022 (כולל מניית יסוד)				5,149,821
7.11.2024	הקצאה פרטית של מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. , לא מהותית ולא חריגה, למספר משקיעים[2]	[3]21,560	240,437	5,390,258
25.12.2024	מימוש אופציות	מימוש אופציות במנגנון Cashless	78	5,390,336
29.12.2024	מימוש אופציות		1,553	5,391,889
7.1.2025	מימוש אופציות		126	5,392,015
15.1.2025	מימוש אופציות		193	5,392,208
21.1.2025	מימוש אופציות		759	5,392,967
30.1.2025	מימוש אופציות		1,790	5,394,757
יתרה סמוך למועד תשקיף זה (כולל 88,809 מניות רדומות)				**5,394,757**

[1] לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניית היסוד, ראו פרק ג' לתשקיף זה.

[2] למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, דיווחים מיידיים בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("**תקנות הצעה פרטית**") מהימים 12 ו- 16 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-614649, ותיקון לו 2024-01-615389 ו- 2024-01-616108, בהתאמה).

[3] התמורה עבור המניות המונפקות הינה לאחר עלויות הנפקה בסך 467 אלפי ש"ח.

2.3 **<u>המחזיקים בהון המונפק של החברה</u>**

2.3.1 לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים, אודות ניירות הערך של החברה המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי המשרה הבכירה, במועד הסמוך למועד התשקיף, ראו, על דרך ההפניה, דוח מיידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה ליום 31 במרץ 2025 כפי שפרסמה החברה ביום 8 באפריל 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-025954).

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים, אודות ניירות הערך של החברה המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי המשרה הבכירה, בשנים עשר (12) חודשים, ראו על דרך ההפניה, דוח מיידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה ליום 31 במרץ 2024, שפרסמה החברה ביום 7 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-034420).

2.3.2 <u>בעלי השליטה בחברה</u>

למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף הגב' עתליה שמלצר, מחזיקה בכ-60.16% מהון המניות המונפק ומכוח ההצבעה בה (ובדילול מלא, כ-57.35%), באמצעות השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ וסוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ - חברות פרטיות בבעלותה המלאה (בעקיפין).

בנוסף, למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף מר ישראל רייף, יו"ר דירקטוריון החברה וחתנה של גב' שמלצר, וה"ה אסי שמלצר וטובי שמלצר - בניה של הגב' שמלצר, מחזיקים ב- 1.14%, 1.14% ו- 0.58%, בהתאמה, מזכויות ההון וההצבעה בחברה (בדילול מלא: 1.08%, 1.08% ו- 0.55%).

כמו כן, דור שלמה השקעות (2014) בע"מ, חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים, מחזיקה ב- 2.69% מזכויות ההון וההצבעה בחברה (בדילול מלא- 2.57%).

2.4 **<u>ניירות ערך המירים למניות החברה</u>**

נכון למועד התשקיף, אין בחברה ניירות ערך המירים למניות למעט כתבי אופציה (לא רשומים), הניתנים למימוש למניות החברה, אשר הוענקו לעובדים, נושאי משרה ונותן שירותים במסגרת תכנית האופציות שאימץ דירקטוריון החברה ביום 24.1.2019, כמפורט להלן:

2.4.1 ביום 30 בדצמבר 2021, לאחר קבלת אישורי האורגנים בחברה, הקצתה החברה בהתאם להוראות תכנית האופציות ולמדיניות התגמול של החברה, ללא תמורה, כתבי אופציה אשר יתרתן למועד תשקיף זה הינה בסך של 9,302, והניתנים למימוש לעד 9,302 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת של החברה ("**המניות**"), באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו (CashLess) על בסיס מרכיב ההטבה, במחיר מימוש של 220 ש"ח למניה (כפוף להתאמות מקובלות)[4]. כתבי האופציות, על פי תנאיהן ניתנות למימוש עד לתום 72 חודשים ממועד ההקצאה.

2.4.2 ביום 25 באפריל 2024, לאחר קבלת אישורי האורגנים בחברה, בהם האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה להקצאה למנכ"ל החברה, מר דוד הראלי ("**המנכ"ל**"), הקצתה החברה בהתאם להוראות תכנית האופציות ולמדיניות התגמול של החברה, ללא תמורה, סך כולל של 451,990 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) הניתנים למימוש במצטבר לעד 250,823 מניות רגילות של החברה, כדלקמן: (א) הקצאה פרטית מהותית של 83,250 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 46,178 מניות למנכ"ל; (ב) הקצאה פרטית לא

[4] למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, דיווח מיידי בהתאם לתקנות הצעה פרטית מיום 8.11.2021 ותיקון לו מיום 30.12.2021 (אסמכתאות 2021-01-095470, 2021-01-095425 ו- 2021-01-116596).

מהותית ולא חריגה של 353,323 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 196,090 מניות ל- 29 נושאי משרה בחברה ובחברות בנות; הקצאה פרטית לא מהותית ולא חריגה של 15,417 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 8,555 מניות. ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע בארבע מנות שאינן שוות בהיקפן, ובמחירי מימוש של כל כתב אופציה כדלקמן:

<u>המנה הראשונה</u> - כמות כוללת 70,582 כתבי אופציה (מתוכם 13,000 למנכ"ל) וזאת בחלוף 12 חודשים ממועד ההקצאה, ובמחיר של 130 ש"ח לכל כתב אופציה; <u>המנה השנייה</u> – כמות כוללת 126,234 כתבי אופציה (תוכם 23,250 למנכ"ל) וזאת בחלוף 24 חודשים ממועד ההקצאה ובמחיר של 150 ש"ח לכל כתב אופציה; <u>המנה השלישית</u> – כמות כוללת 146,594 כתבי אופציה (מתוכם 27,000 למנכ"ל) וזאת בחלוף 36 חודשים ממועד ההקצאה ובמחיר של 165 ש"ח לכל כתב אופציה; <u>המנה הרביעית</u> – כמות כוללת 108,588 כתבי אופציה (מתוכם 20,000 למנכ"ל) וזאת בחלוף 48 חודשים ממועד ההקצאה ובמחיר של 165 ש"ח לכל כתב אופציה. מחירי המימוש המפורטים לעיל כפופים להתאמות מקובלות. כתבי האופציה ניתנים למימוש, באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו (CashLess) על בסיס מרכיב ההטבה ובכפוף למגבלות שנקבעו לעניין תקרת ההטבה במועד המימוש, וכמפורט בדוח ההקצאה. התקופה בה יתאפשר לממש את כתבי האופציה תהיה במהלך חמש שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה ובכפוף להוראות הסכם ההקצאה ותוכנית האופציות.

השווי ההוגן של כתבי האופציה סמוך למועד החלטת וועדת התגמול ודירקטוריון החברה על ההקצאה עמד על סך כולל של כ- 9,432 אלפי ש"ח (והשווי ההוגן של כתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל עמד על כ- 1,884 אלפי ש"ח)[5].

2.5 **<u>ריכוז נתונים אודות מניות החברה</u>**

2.5.1 ההון העצמי של החברה לכל 1.00 ש"ח ערך נקוב הון מניות על-פי דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2024, המיוחס לבעלים של החברה, בנטרול המניות המוחזקות על-ידי החברה ('מניות רדומות'), ומבלי להתחשב בתוצאותיה העסקיות של החברה, חלוקת דיבידנד במזומן והקצאת מניות שבוצעו לאחר יום 31 בדצמבר, 2024, היה כ-98.14 ש"ח.

2.5.2 להלן פרטים אודות הרווח הנקי למניה בסיסי ומדולל ערך לתקופות של 12 חודשים בגין כל אחת מהשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2024 ו-2023:

	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר	
	2024	2023
	ש"ח	
רווח (הפסד) נקי בסיסי ומדולל למניה	11.74	(1.69)

2.5.3 להלן פרטים אודות שער הנעילה הגבוה והנמוך של מניית החברה בבורסה בשנים 2023 ו-2024, ובתקופה שמיום 1 בינואר, 2025 ועד סמוך למועד פרסום התשקיף (באגורות, מותאם לדיבידנדים והטבות):

[5] למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה, בהתאם לתקנות הצעה פרטית, אשר פרסמה החברה ביום 4 בפברואר 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-012732). לפרטים בדבר אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להקצאה של כתבי האופציה למנכ"ל, ראו דיווחים מיידיים מהימים 4 בפברואר 2024 ו- 11 במרץ 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-012738 ו- 2024-01-021274, בהתאמה) וכן ביאור 28 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2024, הנכללים בדוח התקופתי לשנת 2024.

	2023		2024		בתקופה החל מיום 1 בינואר 2025 ועד למועד התשקיף[6]	
	תאריך	מחיר מניה	תאריך	מחיר מניה	תאריך	מחיר מניה
שער גבוה	5.1.2023	14,501.06	24.12.2024	17,996.59	6.3.2025	19,259.68
שער נמוך	29.6.2023	7,686.25	15.10.2024	8,802.47	25.3.2025	16,194.98

[6] עד ליום 20.5.2025.

<u>פרק ג' - הזכויות הנלוות למניות החברה</u>

3.1 הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה נכללות כאן על דרך ההפניה להוראות תקנון החברה שפורסם על-ידה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("המגנ"א") ביום ה-18 לדצמבר, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-117579) ("**תקנון**").

הוראות תקנון החברה נקבעו לפני כניסת חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") לתוקף. לפיכך, במקרה שבו הוראות קוגנטיות של חוק החברות (או כל חוק אחר) מחמירות לעומת התקנון, הוראות חוק החברות תגברנה.

3.2 **<u>הסדרים מסוימים לפי חוק החברות, כפי שנקבעו בתקנון ההתאגדות של החברה וכנדרש לפי תקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969</u>**

3.2.1 <u>שינויים בתקנון</u>: התקנון אינו קובע הוראות ביחס לשינויים בתקנון החברה ולפיכך, במקרה זה יחולו הוראות סעיף 24(3) לחוק החברות, הקובע כי חברה רשאית לשנות את הוראות תקנונה בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב של 75% מהנוכחים, למעט הנמנעים. בנוסף, בהתאם לסעיף 20(ג) לחוק והתקנון, כל שינוי בתקנון הפוגע בזכויותיו של סוג מניות כרוך בהחלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפת אותו סוג.

3.2.2 <u>העברת סמכויות</u>: תקנה 15.3 לתקנון - הדירקטורים רשאים להעניק למנהל הכללי המשמש בתפקיד אותה שעה אותן הסמכויות מן הסמכויות שיש להם לפי תקנות אלה, כפי שיראה בעיניהם, והם רשאים להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה ולאותן המטרות ובאותם התנאים ובאותן ההגבלות שיחשבו למועיל, והם רשאים להעניק סמכויות אלה בנוסף לסמכויותיהם ובין במקומן ותחתן, כולן או מקצתן, והם רשאים מזמן לזמן לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה כולן או מקצתן.

3.2.3 <u>מינוי דירקטורים</u>: תקנה 14 לתקנון קובעת, בין היתר, כי (א) הדירקטורים יבחרו באסיפה כללית שנתית של החברה מדי שנה; (ב) מלבד לגבי דירקטור שהסתיימה תקופת כהונתו בהגיע מועד האסיפה או אדם שהומלץ לכהונת דירקטור על ידי הדירקטוריון, אין להציע באסיפה כללית של החברה מועמד למשרת דירקטור, אלא אם כן לא פחות מ- 48 שעות ולא יותר מאשר ארבעים ושנים יום לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית, תועבר למשרד החברה הודעה בכתב חתומה על ידי חבר החברה (אך לא על ידי המועמד), הרשאי להשתתף באסיפה עבורה נשלחה הודעה ולהצביע בה, על כוונתו להציע מועמד זה לבחירה למשרת דירקטור, כשמצורפת אליה הסכמתו בכתב של המועמד להבחר כנ"ל; (ג) לדירקטורים הזכות בכל עת למנות כל אדם כדירקטור אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך, יכהן עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה ויוכל להיבחר מחדש; (ד) החברה רשאית ברוב של 51% מכלל בעלי המניות של החברה להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו והיא רשאית בהחלטה רגילה, למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה וכן למנות דירקטורים במקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע על ידי האסיפה הכללית.

3.2.4 <u>מנין חוקי באסיפה כללית ויושב ראש אסיפה</u>: הוראות תקנה 11 לתקנון, קובעות בהקשר זה, בין היתר, את ההסדרים להלן:

תקנה 11.1 לתקנון - אין לדון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני (2) חברים הנוכחים בעצמם או על-ידי שלוח והמחזיקים או המייצגים שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מנין חוקי;

תקנה 11.2 לתקנון - במידה וחלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום, או ליום שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו שני (2) חברים הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם מנין חוקי.

תקנה 11.3 לתקנון - יושב ראש הדירקטוריון (באם מונה) ישב בראש כל אסיפה כללית. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו החברים הנוכחים בדירקטור, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד החברים הנוכחים לשבת בראש האסיפה.

3.2.5 <u>רוב באסיפה</u>: תקנה 12.1 - בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה בין לפני ובין לאחר הכרזת תוצאות ההצבעה על ידי הרמת ידיים הצבעה בקלפי על ידי היושב ראש או על ידי שני חברים נוכחים, הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח והמחזיקים לפחות 5% מכלל זכויות ההצבעה בחברה. לפירוט יתר הוראות התקנון בדבר הצבעות באסיפות כלליות, ראו תקנה 12 לתקנון המופיע תחת הכותרת "הצבעות חברים". הקשר זה יצוין, כי בהתאם לסעיף 84 לחוק החברות, החלטה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במניין קולות.

3.2.6 <u>קבלת החלטות בדירקטוריון</u>: תקנה 16.6 לתקנון - שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטורים תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים והמצביעים, ליו"ר לא יהא קול מכריע.

3.2.7 <u>תקופת הכהונה</u>: ראו סעיף 3.2.3 לעיל.

3.2.8 <u>הסמכה למתן פטור</u>: תקנה 25.4 לתקנון- בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

3.2.9 <u>חלוקה</u>: לפירוט הוראות התקנון בדבר דיבידנדים, קרנות, מניות הטבה והוון רווחים, ראו סעיפים 20 ו-21 (כולל) לתקנון המופיעים תחת הכותרות "דיבידנד" ו-"היוון רווחים והטבה". בהקשר זה יצוין, כי התאם לסעיף 307 לחוק החברות, החלטת חברה על חלוקת דיבידנד יכולה להתקבל על-ידי דירקטוריון החברה ואולם חברה רשאית לקבוע בתקנונה כי ההחלטה תתקבל באחת מהדרכים האלה: (1) באסיפה הכללית, לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון; האסיפה רשאית לקבל את ההמלצה או להקטין את הסכום אך לא להגדילו; (2) בדירקטוריון החברה, לאחר שהאסיפה קבעה את סכום החלוקה המרבי; (3) בדרך אחרת שנקבעה בתקנון, ובלבד שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע החלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה.

תקנה 20 לתקנון - החברה רשאית להכריז באסיפה הכללית על תשלום דיבידנד לחברים, בהתאם לזכויותיהם וטובות ההנאה שלהם ברווחים, ולקבוע את מועד תשלומו. האסיפה הכללית לא תחליט על חלוקת דיבידנד בשיעור הגבוה מהמוצע על-ידי הדירקטוריון, אבל רשאית החברה באסיפה הכללית להכריז על דיבידנד בשיעור נמוך מן המוצע. הדירקטוריון רשאי מעת לעת לשלם לבעלי המניות דיבידנד ביניים, על חשבון דיבידנד עתידי, כפי שימצא לנכון לפי מצב רווחי החברה. הדיבידנד ישולם למי שיהיה רשום בספר בעלי המניות של החברה ביום שיקבע לתשלום.

תקנה 21.1 לתקנון - האסיפה הכללית בהמלצת הדירקטוריון רשאית להחליט כי רווחי החברה שלא חולקו, פרסי מניות, או קרנות שנוצרו משערוך מחדש של נכסי החברה או קרנות שנוצרו על בסיס אקויטי מרווחי חברות מסונפות, יהוונו ויחולקו בין אותם מחזיקי המניות שהיו זכאים לקבלם אילו חולקו בתורת דיבידנד ובאותו היחס, באופן שיהיו בידיהם מבחינת הון, ושבכסף מהוון זה, כולו או מקצתו, ישתמשו בשם אותם מחזיקי מניות, לפרעון מלא, אם לפי הערך הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה שההחלטה תקבע, של מניות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה ושיחולקו בהתאם לכך, או לסילוק סטוק של אגרות חוב שהוצאו לפני כן ושחלוקה זו או תשלום זה יתקבלו על ידי אותם מחזיקי המניות בתמורה מלאה בעד טובת ההנאה שלהם בסכום המהוון האמור, כפי שיקבע הדירקטוריון .

לפירוט הוראות התקנון בדבר הזכות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק, ראו סעיף 26 לתקנון המופיעה תחת הכותרת "פירוק".

3.2.10 <u>הוראות מעבר לעניין מיזוג</u> – כמפורט בסעיף 3.1 לעיל, הוראות תקנון החברה נקבעו לפני כניסת חוק החברות. לפיכך, יחולו על החברה הוראות סעיף 327 (א) לחוק החברות, הקובע, כי חברה שהתאגדה לפני תחילתו של חוק החברות, יראו כאילו נקבע בתקנונה הוראה לפיה אישור מיזוג טעון רוב באסיפה הכללית של 75% מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים ויחולו הוראות סעיף 20 לחוק החברות.

3.3 <u>זכויות מנית יסוד</u>

3.3.1 בהחלטה מיוחדת של החברה מיום 27.8.1982 נקבע, כי מנית היסוד הקיימת בהון המניות המונפק של החברה מקנה את הזכות כדלקמן: "באם החברה ו/או כל אחת מבנותיה לא ישמרו את קדושת השבת ו/או מועדי ישראל על-פי דין תורה, ובאם מכוניות החברה או בנותיה הנושאות סימון או שלט עם השם "פויכטונגר" ינועו בשבת או במועדי ישראל, תקנה מנית המייסד את הזכות להורות למנהלים לכנס אסיפה כללית והמנהלים יהיו חייבים להיענות לדרישה זו, למטרות שינוי שמה של החברה. באסיפה כללית זו, תקנה מנית היסוד 76% מהזכויות בהצבעה על שינוי שם החברה על-ידי מחיקת השם "פויכטונגר" משם החברה. השם החדש של החברה ללא השם "פויכטונגר" יקבע על-ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל. פרט לזכות האמורה דלעיל ולזכות לקבל את ערכה הנקוב בעת פירוק החברה, לא תקנה מנית היסוד כל זכות שהיא. הזכויות הנלוות למניית היסוד אינן ניתנות לשינוי אלא בהסכמת המחזיק בה."

3.3.2 לאור האמור לעיל והואיל ושם החברה ו/או מי מחברות הקבוצה אינו כולל עוד את השם "פויכטונגר", לדעת החברה למניית היסוד הזכות לקבל כיום את ערכה הנקוב בעת פירוק החברה, בלבד.

3.4 <u>הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה</u>

למעט מנית היסוד של החברה כמפורט בסעיף 3.3 לעיל אשר אינה מקנה זכות להשתתף באסיפות החברה ובחלוקת דיבידנד, לכל המניות הרגילות של החברה זכויות שוות ביניהן, ובכלל זה לעניין זכות להשתתף ולהצביע באסיפות החברה, כאשר לכל מניה קול אחד, חלוקת דיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, החזר ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

פרק ד - תמורת ניירות הערך וייעודה

4.1. **תמורת ההנפקה**

במועד פרסום תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ועל כן לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.

4.2. **ייעוד תמורת ההנפקה**

בהתאם לסעיף 25(א) של תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 ("**תקנות פרטי תשקיף**"), הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על-פיו יוצעו ניירות הערך. לפיכך, במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי תשקיף מדף זה ועל-פי דוחות הצעת מדף, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה או על-פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

אם וככל שיקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה הוא יפורט בדוח הצעת המדף לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש בה בפועל.

פרק ה' - תיאור עסקי החברה

5.1. **כללי**

בהתאם לתקנה 44(א1) ותקנה 6ב' של תקנות פרטי תשקיף, פרק זה העוסק בתיאור עסקי החברה נכלל כאן בדרך של הפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2024 ("**פרק תיאור עסקי התאגיד**"), אשר המידע על-פיו נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה. יש לקרוא האמור בפרק זה ביחד עם תיאור עסקי התאגיד.

5.2. **שינויים וחידושים מהותיים ביחס למידע המופיע בדוח התקופתי לשנת 2024**

ממועד אישור הדוח התקופתי לשנת 2024 (20 במרץ 2025) ועד למועד תשקיף מדף זה, לא אירעו שינויים וחידושים מהותיים בעסקי החברה והחברה לא פרסמה דוחות מיידיים מהותיים כלשהם, למעט כמפורט ב**נספח ב'** לפרק ז' לתשקיף מדף זה.

5.3. **פרטים נוספים אודות חברות בת וחברות קשורות עיקריות**

5.3.1. לפרטים אודות רשימת ההשקעות של החברה בחברות בת ובחברות קשורות עיקריות של החברה ליום 31 בדצמבר 2024 בציון תמצית נתונים של חברות אלו, ראו תקנות 11 ו-12 בפרק ה' לדוח התקופתי לשנת 2024 ("**דוח פרטים נוספים 2024**").

5.3.2. ממועד הדוח התקופתי לשנת 2024 ועד למועד התשקיף, לא אירעו שינויים מהותיים בחברות בת וחברות קשורות עיקריות של החברה, למעט כמפורט להלן:

- מאגמא הנדסה בע"מ ("**מאגמא**") - בהמשך לאמור בסעיף 1.2.11 בפרק תיאור עסקי התאגיד, ביום 23 בפברואר 2025 הושלמו התנאים המתלים לביצוע העסקה, כך שנכון למועד התשקיף, מחזיקה החברה (באמצעות חברה בת) ב- 60% מההון המונפק והנפרע של מאמגה ומזכויות ההצבעה בה.
- רונימור ניהול נכסים בע"מ ("**רונימור**") - בהמשך לאמור בסעיף 1.2.12 בפרק תיאור עסקי התאגיד, בחודש ינואר 2025 הושלמה התקשרות החברה עם רונימור, כך שנכון למועד התשקיף, מחזיקה החברה ב- 25% מההון המונפק והנפרע של רונימור ומזכויות ההצבעה בה[1].

5.4. **מחזיקים בתאגידים מוחזקים, חברות בנות וקשורות עיקריות**

למיטב ידיעת החברה ומנהליה, להלן שמות המחזיקים בלמעלה מ-25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בתאגידים מוחזקים או בחברות בנות או קשורות עיקריות של החברה וכן שיעור ההחזקה שלהם כאמור, נכון למועד התשקיף:

שם החברה/התאגיד	הגורם המחזיק	אחוז ההחזקה של המחזיקים האחרים		הערות
		בהון	בהצבעה	
תאגידים המוחזקים במישרין על-ידי החברה				
אנ.ג'י.ניר בע"מ	קבוצת מלקם בע"מ[2]	49%	49%	
חיזוק ובינוי ביאליק 6 רעננה בע"מ	ד.ר. חיזוק ובינוי בע"מ[3]	51%	51%	-

[1] כמפורט בסעיף 1.2.12, המניות מוחזקות אצל נאמן עבור החברה.

[2] למיטב ידיעת החברה, קבוצת מלקם בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטתו של מר אסי קטשל.

[3] למיטב ידיעת החברה, ד.ר. חיזוק ובינוי בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטתו של מר שחר רז.

שם החברה/התאגיד	הגורם המחזיק	אחוז ההחזקה של המחזיקים האחרים		הערות
		בהון	בהצבעה	
אפקון סולאיר ניהול (2012) בע"מ	סולאיר ישראל בע"מ[4]	50%	50%	
סולאיר אנרגיה מתחדשת (שותפות מוגבלת)	סולאיר ישראל בע"מ[4]	50%	50%	
מעונות שלמה ש. בע"מ	פתרונות קמפוסיים בע"מ[5]	50%	50%	
רונימור ניהול נכסים בע"מ ("**רונימור**")	ה"ה שמיע ירון ואהוד סמסונוב בשיעור של 37.5% כל אחד.	75%	75%	בכפוף לעמידה ביעדי גיוס פרויקטים נוספים לרונימור, החברה תהיה זכאית למניות נוספות, שביחד עם המניות המוחזקות על ידי החברה, תקנינה לחברה 45% מהונה המונפק והנפרע של רונימור.
תאגידים מוחזקים באמצעות אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ				
אפקון אנרגיות מתחדשות אירופה (שותפת מוגבלת), והתאגידים המוחזקים על ידיה	תאגידים מקבוצת מנורה ומקבוצת מגדל	80%	80%	
Grabno		32%	32%	חברה רשומה בפולין. שיעור החזקה של המחזיקים האחרים משקף את המצב המשפטי של החזקות החברה בפרויקט במישרין ובעקיפין, באמצעות ישויות כלולות.
TRILO INVESTMENTS LTD		64%	64%	חברה רשומה בקפריסין
תאגידים מוחזקים באמצעות אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ[6]				
ג.מ אפקון טכנולוגיות בטחון (שותפות מוגבלת), והתאגידים המוחזקים על ידה	ג.מ. טכנולוגיות גידור וביטחון מתקדמות בע"מ[7]	30%	30%	-
מאגוסיס מערכות בע"מ	קבוצה המונה 9 משקיעים (לא כולל אפקון בקרה) בשיעורי החזקה שונים	66%	66%	
ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ ("**ד.מ. הנדסה**")	א.ד.מ מערכות בע"מ[8]	30.5%	30.5%	-
ב.ס.ט אפקון – גלובל – טאואר, שותפת כללית	ב.ס.ט בנייה בע"מ[9]	35%	50%	
אלגרונט בע"מ	ה"ה מזרחי דן ובנדת אילן, בשיעור של 22.5% כל אחד	45%	45%	מוחזקת על ידי ד.מ. הנדסה; ניתנו אופציות הדדיות לרכישת 20% באלגרונט על ידי ד.מ. הנדסה בתנאים שנקבעו בהסכם.
מאגמא הנדסה בע"מ	ה"ה גולן עמית וגולן אסף, ב- 20% כל אחד.	40%	40%	לאפקון בקרה אופציה לרכוש את יתרת מניות מאגמא שבידי כל אחד מהמחזיקים ומנגד לכל אחד מהמחזיקים, בנפרד, אופציה למכור לאפקון בקרה את יתרת המניות, בכל עת

[4] למיטב ידיעת החברה, סולאיר ישראל בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטה של הגב' פאולה פלורינציה וילין שגב.

[5] למיטב ידיעת החברה, פתרונות קמפוסיים בע"מ, הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטה של המסלול האקדמי המכללה למנהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתל אביב, חברה לתועלת הציבור.

[6] אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ מוחזקת על-ידי אפקון טכנולוגיות.

[7] למיטב ידיעת החברה, ג.מ. טכנולוגיות גידור וביטחון מתקדמות בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטתו של מר גילי מלק.

[8] למיטב ידיעת החברה, א.ד.מ. מערכות בע"מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטתו של מר דורון משה, המכהן גם כמנכ"ל ד.מ. הנדסה.

[9] למיטב ידיעת החברה, ב.ס.ט בנייה בע"מ, הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בשליטת משפחת טנוס.

שם החברה/התאגיד	הגורם המחזיק	אחוז ההחזקה של המחזיקים האחרים		הערות
		בהון	בהצבעה	
				החל מיום 1.1.2029 ועד ליום 30.6.2029 או במועדים מוקדמים יותר במקרים שנקבעו בהסכם.
תאגידים מוחזקים באמצעות אטקה בע"מ				
י.מור- בי די בע"מ	מר מור (מועלם) יחזקאל	45%	45%	לאטקה שתי אופציות להגדיל את החזקותיה בי. מור בחלוף שלוש שנים וחמש שנים ממועד השלמת העסקה (עד ל- 100% בסך הכל), ואטקה נתנה למר מור אופציה למכור לה את יתרת החזקותיו בי. מור במועדים האמורים, ובתנאים שנקבעו בהסכם.
תאגידים מוחזקות באמצעות תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת				
Kunming Tadiran Telecommunication Equipment Co. Ltd. - Joint Venture	Yunnan Telecom Netit Co. Ltd. Yunnan Xinxing Investment Co. Ltd.	49%	49%	מיזם משותף הרשום בסין
תאגידים מוחזקים באמצעות אפקון התקנות ושירותים בע"מ[10]				
אפקון תחבורה חשמלית בע"מ	הליוס אנרגיה השקעות 5 ש.מ[11]	50%	50%	

5.5. **<u>נתונים כספיים אודות חברות בת וחברות קשורות עיקריות</u>**

לפרטים בדבר הרווחים, הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה מכל תאגיד שהינו תאגיד מהותי בתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2024 (במאוחד), ראו תקנה 13 לדוח פרטים 2024, אשר המידע על פיו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

5.6. **<u>הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה</u>**

הסברי דירקטוריון החברה למצב עסקי החברה, תוצאות פעילותה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה ליום 31 בדצמבר 2024, מובאים בדרך של הפניה לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי לשנת 2024 (חלק ב').

[10] אפקון התקנות ושירותים בע"מ מוחזקת על-ידי החברה.

[11] למיטב ידיעת החברה, הליוס אנרגיה השקעות 5 ש.מ. הינה קרן השקעות המתמחה בהשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת, אשר השותף הכללי בה הינו הליוס אנרגיה השקעות 5 ש.מ.

פרק ו - ניהול החברה

6.1. דירקטוריון החברה

נכון לתאריך תשקיף מדף זה, הדירקטורים המכהנים בחברה הינם: ה"ה ישראל רייף (יו"ר הדירקטוריון), אייל בן יוסף, יחזקאל דברת, צביקה ציבלין (דח"צ), נאוה שפר (דחצי"ית) ("**הדירקטורים המכהנים**").

לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בהתאם לתקנה 45(א) לתקנות פרטי תשקיף, ראה תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים המכהנים ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2024 ועד לתאריך תשקיף מדף זה.

6.2. נושאי משרה בכירה בחברה

נכון לתאריך תשקיף מדף זה, מלבד הדירקטורים המכהנים, מכהנים בחברה נושאי משרה בכירה כדלקמן: ה"ה דוד הראלי (מנכ"ל החברה); גיל ברק (המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי); רון משה מילר (סמנכ"ל כספים); נירית אביעוז (סמנכל"ית משאבי אנוש); עופר לבקוביץ (מנכ"ל ודירקטור בחברה הבת, אטקה בע"מ); ציון רובין (מנכ"ל ודירקטור בחברה הבת, אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ); משה מיץ (מנכ"ל השותפויות הבנות, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת) ותדיראן טלקום (תטל) (שותפות מוגבלת)); מוטי להב (מנכ"ל מפעלות אפקון (פעילות הייצור); יקי ספנקו (מנכ"ל חטיבת המערכות); ורד ישראלוביץ (מבקרת פנים).

לפרטים לגבי נושאי המשרה הבכירה המצוינים לעיל בהתאם לתקנה 45א לתקנות פרטי תשקיף, ראה תקנה 26א בפרק ה' לדוח התקופתי לשנת 2024.

למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטיהם של נושאי המשרה המכהנים ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2024 ועד לתאריך תשקיף מדף זה.

6.3. מורשי חתימה עצמאיים

למועד התשקיף, אין בחברה "מורשי חתימה עצמאיים", כהגדרת המונח בסעיף 37 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

6.4. הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר הדירקטורים של החברה

הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה נכללות כאן על דרך ההפניה להוראות תקנון החברה שפרסמה החברה ביום ה-18 לדצמבר, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-117579) ("**התקנון**"). לפירוט הסדרים מסוימים לפי חוק החברות, כפי שנקבעו בתקנון וכנדרש לפי תקנה 26(ד) לתקנות פרטי תשקיף, ראו פרק ג' לתשקיף. בנוסף לאמור לעיל, להלן הוראות תקנון ההתאגדות בדבר הדירקטורים של החברה:

6.4.1. לפירוט הוראות התקנון בדבר דרכי מינויים או בחירתם של הדירקטורים, משך כהונתם, הוראות ביחס לדירקטורים חליפים, שכר דירקטורים וסיום כהונתם, ראו תקנה 14 לתקנון, המופיעים תחת הכותרות "הדירקטוריון". בהקשר זה יצוין, נכון כי למועד התשקיף, האסיפה הכללית לא קבעה את מספר הדירקטורים ו/או מספרם המרבי והמזערי.

6.4.2. לפירוט הוראות התקנון בדבר פעולות הדירקטורים וסמכויות הדירקטוריון, ראו תקנות 16 ו-17 לתקנון, המופיעים תחת הכותרות "פעולות הדירקטורים" ו-"סמכויות הדירקטוריון".

6.4.3. לפירוט הוראות התקנון בדבר קבלת החלטות בדירקטוריון, ראו תקנה 16.6 לתקנון, המופיע תחת הכותרת "פעולות הדירקטורים".

6.4.4. לפירוט הוראות התקנון בדבר הסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה, ראו תקנה 25 לתקנון, המופיעה תחת הכותרת "ביטוח, אחריות, ושיפוי".

6.5. <u>פרטים נוספים</u>

6.5.1. <u>משרדה הרשום של החברה</u>

סמטת התבור 4, פתח תקווה 4969104.

6.5.2. <u>עורכי הדין של החברה להנפקה</u>

שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' - עורכי דין, מדרך מנחם בגין 37, פינת לינקולן 20 (בית רובינשטיין – קומה 12), תל אביב 6522042.

6.5.3. <u>רואי החשבון של החברה</u>

קוסט, פורר, גבאי את קסירר, מרחוב דרך מנחם בגין 144א', תל אביב 6492102.

פרק ז' - בעלי עניין בחברה

7.1. תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

7.1.1. לפירוט אודות התגמולים שניתנו בשתי שנות הכספים שקדמו לתאריך תשקיף מדף זה לכל אחד מבין בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על-ידי החברה ובין אם ניתנו על-ידי אחר והן לפירוט הסכומים ששולמו לדירקטורים בחברה, ראו על דרך ההפניה, תקנה 21 בדוח פרטים נוספים 2024 ותקנה 21 בדוח פרטים נוספים 2023, אשר פרסמה החברה ביום 30 במרץ 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-031033) ("**דוח פרטים נוספים 2023**").

7.1.2. תגמול לדירקטורים - לפירוט הוראות בדבר הגמול לו זכאים הדירקטורים בחברה, לרבות סך העלות הכוללת של שכר הדירקטורים, כולל הוצאות נלוות, שאינן חורגות מן המקובל, שנזקפו בדוחות הכספיים של החברה בשנים 2023 ו-2024, ראו על דרך ההפניה, תקנה 21 בדוח פרטים נוספים 2023 ותקנה 21 בדוח פרטים נוספים 2024, בהתאמה.

7.1.3. מדיניות תגמול נושאי משרה - ביום 3 ביולי 2023, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר קבלת המלצות ועדת התגמול בישיבותיה מהימים 21 במאי 2023 ו- 25 ביוני 2023, ואישור דירקטוריון החברה בישיבותיה מהימים 24 במאי 2023 ו- 25 ביוני 2023, מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים, החל מיום 25 במאי 2023 ועד ליום 24 במאי 2026. לפרטים אודות מדיניות התגמול, ראו הדוח (מתקן) לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות שפרסמה החברה ביום 25 ביוני 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-069738), אשר המידע בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

7.2. עסקאות עם בעלי שליטה

לפרטים, לפי למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, שהחברה, תאגיד בשליטתה או חברה קשורה של החברה התקשרו בהן במהלך השנתיים שקדמו למועד תשקיף זה או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף, ראו על דרך ההפניה, תקנות 22 ו- 29א' בדוח פרטים נוספים 2023 ובדוח פרטים נוספים 2024, (לפי העניין), וביאור 28 לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2024, הנכלל בחלק ה' לדוח התקופתי לשנת 2024.

7.3. הסדרי פטור, שיפוי וביטוח

לפירוט אודות הסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי המשרה בחברה, ראו על דרך ההפניה, תקנה 29א' בדוח פרטים נוספים 2024 ודוח פרטים נוספים 2023.

7.4. החזקת מניות על-ידי בעלי עניין

7.4.1. לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, אודות ניירות הערך שבעל עניין או נושא משרה בכירה מחזיק בחברה בתאריך תשקיף המדף או בתאריך סמוך לו ככל האפשר, ובתאריך שקדם ב- 12 חודש לתאריך האמור, ראו פרק ב' לתשקיף.

7.4.2. להלן יפורטו, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים, החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בכל חברה מוחזקת של החברה סמוך למועד תשקיף זה ובמועד שקדם בשניים-עשר (12) חודשים למועד פרסום התשקיף:

שם החברה המוחזקת	שם בעל העניין/נושא המשרה בחברה	שם וסוג הנייר	סמוך למועד התשקיף ובמועד שקדם ב-12 חודשים למועד פרסום התשקיף	
			כמות	שיעור החזקה בחברה המוחזקת (בדילול מלא)
אפקון אנרגיות מתחדשות	טל פרץ (*)	אופציות	450,000	1.2%

(*) נכון למועד התשקיף, מר טל פרץ הודיע על סיום עבודתו באפקון אנרגיות מתחדשות והוא יחדל לכהן כנושא משרה בכירה בה בחודש אוגוסט 2025.

פרק ח' - דוחות כספיים

8.1. <u>הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה</u>

בהתאם לתקנה 60ב, 60ד' ותקנה 6ב' לתקנות פרטי התשקיף, בתשקיף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ליום 31.12.2024 והמידע הכספי הנפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**") של החברה לשנת 2024. לפרטים, ראו חלק ג' לדוח התקופתי לשנת 2024.

8.2. <u>דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הנכללים בתשקיף מדף זה</u>

בהתאם לתקנה 60ה' ותקנה 6ב' לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף זה, נכללים, בדרך של הפניה הדוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, לפי תקנה 9ב(א) לתקנות הדוחות, לרבות הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לפי תקנה 9ב(ד)(1) ו-9ב(ד)(2) לתקנות הדוחות כפי שנכללו בחלק ה' לדוח התקופתי לשנת 2024 המובאים בתשקיף מדף זה על דרך של הפניה.

8.3. <u>דוחות מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון הנכללים בתשקיף מדף זה</u>

בהתאם לתקנה 60א1 ותקנה 6ב לתקנות פרטי התשקיף, בתשקיף זה, נכללים, בדרך של הפניה, דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר, 2024, לפי תקנה 9ד לתקנות הדוחות. לפרטים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 23 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-019071).

8.4. <u>מכתב הסכמה של רואה חשבון מבקר</u>

לחברה ניתן מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, שבו נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף זה, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה, לפי העניין, לכל אחד מהדוחות המנויים בסעיף 8.1 לעיל, והנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה ("**מכתבי ההסכמה**"). מכתבי ההסכמה רצ"ב ומסומן בתשקיף זה **<u>כנספח א'</u>** לפרק ח' זה.

8.5. <u>דוח אירועים</u>

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף לתשקיף זה דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2024, קרי: מיום 20 במרץ 2025 ועד למועד הסמוך לתאריך תשקיף זה. דוח אירועים כאמור נכלל **<u>בנספח ב'</u>** לפרק ח' זה.

נספח א'

מכתב הסכמה מרואה החשבון המבקר

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

לכבוד
הדירקטוריון של אפקון החזקות בע"מ (להלן: "החברה")

25 במאי , 2025

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של אפקון החזקות בע"מ (להלן - החברה) האמור להתפרסם עד ליום 31 במאי 2025

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 20 במרס 2025 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2024 ו-2023 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.
2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 20 במרס 2025 על מידע כספי נפרד של החברה לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל-1970) לימים 31 בדצמבר 2024 ו-2023 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.
3. דוח רואה חשבון מבקר מיום 20 במרס 2025 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2024.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

נספח ב'

דוח אירועים

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, להלן דוח אירועים מהותיים, כהגדרתו בסעיף 56א' לתקנות פרטי תשקיף בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים המסוקרים של החברה ליום 31.12.2024, קרי: מיום 20 במרץ 2025 ועד סמוך למועד פרסום תשקיף זה:

1. בהמשך לאמור בסעיף 19 לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 ("**חלק א' לדוח התקופתי**") ובהמשך לאמור בביאור 18ד' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2024, הנכללים בחלק ג' לדוח התקופתי לשנת 2024 ("**הדוחות הכספיים לשנת 2024**"), ביום 30 במרץ 2025 השלימה החברה התקשרויות עם ארבעת הבנקים המממנים את פעילות החברה והתאגידים בשליטתה, במסגרתן נחתם תיקון לכתב ההתחייבות של החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות שנחתם בינה לבין התאגידים הבנקאיים האמורים, לשם התאמת התניות הפיננסיות להשקעות בפעילות הליבה של החברה ובפעילותה היזמית בתחום האנרגיה המתחדשת, ואשר עיקריהם הינם כדלקמן:

1.1 <u>הון עצמי מוחשי</u>

1.1.1 סכום ההון המוחשי של החברה לא יפחת מסך של 200 מיליון ש"ח;

1.1.2 סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת החל מתקופת הדיווח המסתיימת ביום 31.12.2024 ואילך מ- 18% מסך המאזן המוחשי של החברה;

1.1.3 בהגדרת "הון עצמי מוחשי" לא ינוטרלו תאגידים כלולים המציגים רווח נקי ב- 12 החודשים שקדמו למועד הבדיקה (למעט תאגידים הפועלים בסין), וכן לא תנוטרל השקעה בחברת אפקון תחבורה חשמלית בע"מ עד לגובה השקעה מקסימלי של 30 מיליון ש"ח בתנאי שתציג רווח לתקופה שהחל מיום 31.12.2026 (קודם לכן ההשקעה בה לא תנוטרל גם אם תציג הפסד).

1.2 <u>יחס כיסוי חוב</u> - בכל אחת מהתקופות המפורטות להלן, יחס כיסוי חוב לא יעלה על: (א) 5.9 החל מיום 31.12.2024 ועד ליום 30.9.2025; (ב) על 5.4 החל מיום 31.12.2025 ואילך [1].

1.3 <u>אשראי זמן קצר</u> - לא יעלה על סכום השווה ל- 60% מההון החוזר התפעולי;

1.4 <u>מגבלות בחלוקת דיבידנד ופירעון הלוואות בעלים</u> – חלוקת דיבידנד ופירעון הלוואות בעלים יהיו כפופים להתקיימות התנאים הבאים: (א) שיעור הסכום המחולק/ נפרע לא יעלה על 10% מההון העצמי של החברה; (ב) ההון העצמי של החברה, לאחר החלוקה, לא יפחת מסך של 220 מיליון ₪; (ג) ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת מסך של 220 מיליון ש"ח ומ- 18% מסך המאזן המוחשי (גם לאחר החלוקה/תשלום)[2]; (ד) יחס כיסוי חוב לא יעלה על 5 (גם לאחר החלוקה/תשלום); (ה) אשראי זמן קצר לא יעלה על סכום השווה ל - 55% מההון החוזר התפעולי.

ביתר תנאי ההתחייבויות הפיננסיות כלפי התאגידים הבנקאיים, אין שינוי [3].

---

[1] לצורך חישוב היחס האמור לא יובא בחשבון אשראי פיננסי שהועמד לחברה למימון חוזה ספציפי מול משרד או חברה ממשלתית שהובטח בשעבוד של הזכויות של החברה על פי חוזה ממשלתי כאמור אשר לפי תנאי השעבוד מבטיח אך ורק את האשראי הייעודי לחוזה ממשלתי כאמור.

[2] בחישוב ההון העצמי המוחשי תנוכינה כלל ההשקעות באפקון תחבורה חשמלית בע"מ, בתאגידים הפועלים בסין, ובחברות מוחזקות וקשורות שאינן מציגות רווח נקי ב- 12 חודשים הקודמים למועד ההכרזה.

[3] ראו גם דיווח מיידי מיום 31 במרץ 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-022668).

2. ביום 31 במרץ 2025 ביום 31 במרץ 2025, פרעה החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ד'), סך של 32,430,555.94 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, כך שנכון למועד פרסום התשקיף יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ד') עומדת על 227,013,888.5 אלפי ש"ח ע.נ. [4].

3. ביום 3 באפריל 2025, אישר דירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה שהתקבל ביום 28 באפריל 2025, חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של 20 מיליון ש"ח, המהווה סך של כ- 3.77 ש"ח לכל מניה רגילה של החברה. המועד הקובע נקבע ליום 12 במאי 2025 ומועד התשלום נרבע ליום 19 במאי 2025[5].

4. ביום 6 באפריל 2025, אישרה מעלות את דירוג החברה ואת דירוג אגרות החוב (סדרה ד') של החברה: ilA- באופק יציב[6].

5. עדכונים לסעיף 9.10 בחלק א' לדוח התקופתי - הסכמים מהותיים ופרויקטים עיקריים בתחום פעילות מערכות EPC ובניה:

5.1 בהמשך לאמור בסעיף 9.10 בחלק א' לדוח התקופתי, להלן פירוט הסכמים מהותיים נוספים ופרויקטים עיקריים, במהלך התקופה שמיום פרסום הדוח התקופתי לשנת ועד למועד תשקיף זה:

5.1.1 ביום 10 באפריל 2025 התקשרה החברה בהסכם עם לקוח, שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**הלקוח**"), על פיו, החברה תתכנן ותספק לאתרי הלקוח בישראל שני מתקני אגירת אנרגיה בסוללות ("**המתקנים**") בהיקף כולל של 70 מגוואט שעה, ותספק שירותי תחזוקה ואחריות למתקנים למשך חמש שנים. בנוסף, בהתאם להוראות הסכם, באחד המתקנים יותקן רכיב המאפשר חיבור לקוחות קצה ללא חיבור לרשת החשמל (Island Mode). התמורה הכוללת מכח ההסכם בגין אספקת הציוד והעמדת השירותים צפויה להסתכם בסך כולל של כ- 8.8 מיליון דולר ארה"ב. בנוסף, ללקוח שמורה הזכות להאריך את שירותי התחזוקה והאחריות בתמורה שאינה מהותית. להערכת החברה, הפרויקט צפוי להסתיים ברבעון האחרון של שנת 2025 או ברבעון הראשון של שנת 2026[7].

5.1.2 ביום 11 במאי 2025, נמסרה לחברה בת בבעלות מלאה של החברה, הודעה במסגרתה היא זכתה במכרז הסכם מחירים לביצוע התקנות ומתן שירות של מערכות אלקטרומכניות עבור חברה ממשלתית בהיקף צפוי כולל של כ- 70 מיליון ש"ח. העבודות צפויות להתפרס על פני שנתיים ותבוצענה באמצעות מחלקת האחזקה והשירותים של הקבוצה[8].

מובהר, כי המידע המובא בסעיף 5.1 זה לעיל בדבר היקפם של הפרויקטים, התמורה הכוללת הצפויה במי מהם, לוחות הזמנים לביצועם וכיוב', הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("**חוק ניירות ערך**"), אשר מתבסס על הערכות ומידע הקיים בפני הנהלת החברה נכון למועד התשקיף, ובכלל זה על לוחות זמנים שהוצגו לחברה על ידי הלקוחות, תחזיות והערכות של החברה וכן ביחס לאמור בסעיף

4 לפרטים, ראו, על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום 31 במרץ 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-023251).
5 למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, דיווחים מיידים כדלקמן: דיווח מיידי מיום 6 באריך 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-024884); דוח זימון לאסיפה של בעלי המניות בחברה מיום 6 באפריל 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-024895); דיווח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום 29 באפריל 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-030091); דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך מיום 5 במאי 2025 (אסמכתא מס': 2025-031153).
6 לדוח הדרוג, בדרך של הפנייה, ראו דיווח מיידי מיום 6 באפריל 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-025149).
7 למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום 14 באפריל 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-027220).
8 למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום 12 במאי 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-032974).

5.1.2 לעיל בכפוף לחתימה על הסכם מחייב והזמנת עבודות בפועל. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל מכלול נסיבות, לרבות עיכובים אפשריים בלוחות זמנים בביצוע העבודות ו/או בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות העבודות, דרישות מצד לקוחות ו/או דרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה וכן התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 27 בחלק א' לדוח התקופתי .

5.2 בהמשך לאמור בסעיף 9.10.10 בפרק א' לדוח התקופתי וביאור 23 ג. 18 לדוחות הכספיים, בקשר עם ביצוע עבודות בפרויקט להקמת מבנה לדיור מוגן ("**הפרויקט**") שביצעה חברה בת של החברה בבעלותה המלאה של החברה ("**החברה הבת**") עבור מזמין העבודה, שהינו צד שלישי שאינו קשור לבעלת השליטה בחברה ("**המזמין**") והעבודות בו הסתיימו בתחילת שנת 2025, ביום 11 במאי 2025, נמסרה לחברה הבת הודעת סילוק יד חלקי מהפרויקט, הודעה על בקשה שהופנתה לתאגידים בנקאיים לחילוט ערבויות שהעמידה החברה הבת במסגרת הפרויקט לטובת המזמין על סך כולל של כ- 17 מיליון ש"ח, וכתב תביעה על סך של כ- 57 מיליון ש"ח (בניכוי הערבויות האמורות) שהגיש המזמין כנגד החברה הבת לבית משפט המחוזי בתל אביב, בעיקר בשל אי עמידה, לכאורה, בלוחות הזמנים למסירת הפרויקט וכן בגין השלמת עבודות בפרויקט. בהקשר זה יצוין כי אוכלסו דיירים בפרויקט בתחילת שנת 2025. נכון למועד התשקיף החברה הבת לומדת את המסמכים שהומצאו לה כאמור. החברה הבת פועלת בדרכים החוקיות העומדות לרשותה להתגונן מפני הטענות ופעולות המזמין כאמור, ולקבלת מלוא הכספים המגיעים לה בפרויקט, בהיקף כולל של עשרות מיליוני ש"ח, ובכלל זאת יתרת התמורה בגין ביצוע העבודות והנזקים שנגרמו לחברה הבת בפרויקט [9].

מובהר כי למרות האמור לעיל, הערכות החברה בדבר יכולתה לגבות את הכספים המגיעים לה מהמזמין בפרויקט, לרבות הצלחתה במניעת חילוט הערבויות או קבלת הסכומים שיחולטו, ככל שיחולטו, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר על אירועים שונים בפרויקט שאינם קשורים בחברה, ובכלל זאת שנגרמו ממלחמת "חרבות ברזל" ומפעולות של המזמין, ומידע, תחזיות והערכות של החברה ומידע המצוי בידיה נכון למועד פרסום התשקיף. הערכה זו עשויה שלא להתממש בפועל, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר עקב שינוי במי מהגורמים הנ"ל ו/או במי מגורמי הסיכון החלים על פעילותה של החברה, המפורטים בסעיף 27 בחלק א' לדוח התקופתי.

6. בהמשך לאמור בסעיף 11 בפרק א' לדוח התקופתי בדבר ייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת באמצעות אפקון אנרגיות ושותפות מוגבלת שהקימה אפקון אנרגיות מתחדשות ביחד עם משקיעים מוסדיים ("**השותפות**"), תעדכן החברה כדלקמן:

6.1 ביום 13 במאי 2025 התקשר תאגיד בבעלות מלאה של השותפות ("**חברת הפרויקט**") בהסכם עם חברת אנרגיה ירוקה הפועלת במדינות שונות באירופה בהסכם פיננסי לגידור מחירי החשמל ("**הסכם FPPA**") שייוצר בפרויקט סולארי בספרד שהינו בהספק חזוי של כ- 54 מגוואט (DC) **("הפרויקט**"). במסגרת הסכם FPPA חברת הפרויקט גידרה בממוצע כ- 71 GWh חשמל שייוצר מידי שנה בפרויקט המהווים כ- 60% מסך החשמל שייוצר בפרויקט, וזאת לתקופה של 10 שנים שיימנו החל מיום 1 ביולי 2026, בכפוף להארכה של מועד זה ככל שתתעכב ההפעלה המסחרית של הפרויקט בהתאם לנסיבות כמפורט הסכם FPPA ("**תקופת ההסכם**").

[9] ראו על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום 12 במאי 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-032957).

להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות, הקמת הפרויקט צפויה להסתיים עד לתום הרבעון השני לשנת 2026 והפעלתו המסחרית תהא בסמוך למועד זה. ההכנסות החוזיות מכח הסכם FPPA משך תקופת ההסכם כאמור מסתכמות לסך של כ- 21 מיליון אירו, ואינן כוללות הכנסות ממכירת חשמל ב- Day Ahead Market וממכירת GoO`s (תעודות ירוקות). עוד מעריכה אפקון אנרגיות מתחדשות כי הסכם ה FPPA יסייע לחברת הפרויקט בקבלת מימון מבנקים בספרד על מנת לממן את הקמת הפרויקט בחוב בכיר במתווה ללא זכות חזרה לבעלים (Non-Recourse)[10].

6.2 פורטפוליו Lucia - פרויקט Arjouna שהינו בהספק חזוי כולל של כ- 54 מגוואט - ביום 20 במאי 2025 התקשרה חברת הפרויקט (תאגיד המוחזק על ידי השותפות) בהסכם לקבלת מימון לפרויקט שהקמתו צפויה להגיע לסך כולל של עד כ- 30 מיליון אירו, לא כולל עלויות נוספות בגין רכישת הפרויקט והיתרי חיבור ("**הסכם המימון**" ו-"**סכום המימון**", בהתאמה). סכום המימון יועמד במלואו על ידי הבנק הספרדי המלווה (Banco Sabadell) ("**המלווה**"), ועיקריו כמפורט להלן:

<u>סכום המימון</u>: סך של כ- 29 מיליון אירו כחוב בכיר, סך של כ- 0.5 מיליון אירו מסגרת מע"מ שיתווספו לתשלומים במהלך ההקמה, ומסגרת ייעודית מתחדשת (Debt Service Reserve Debt) בהיקף של עד כ- 1.5 מיליון אירו לטובת שירות חוב חצי שנתי לאורך כל תקופת ההלוואה.

<u>תנאי המימון</u>. תקופת ההלוואה הינה לכ- 20 שנים. סכום המימון נושא ריבית Euribor חצי שנתית (ריבית הבסיסי), בשיעור של 70% מסך ריבית הבסיס בהתאם לתנאי הסכמי מימון, בתוספת מרווח של 1.75% - 2.25%. קרן וריבית יפרעו בתשלומים חצי שנתיים.

<u>שעבודים ובטחות</u>. לשם הבטחת התחייבויות חברת הפרויקט על פי מסמכי המימון, יימסרו בטוחות לטובת המלווה, כמקובל במימון פרוייקטלי, ובכלל זאת שעבוד רכוש חברת הפרויקט, הזכות לתקבולים מהפרויקט, זכויות בקרקע, זכויות מכח ביטוחים וכיו"ב. בנוסף, השותפות התחייבה להעמיד בטוחה של חריגות תקציביות בעלויות הקמה בסכום כולל של עד 2.2 מיליון אירו עד לסיום תקופת ההקמה.

<u>אירועים עיקריים להעמדה לפירעון מידי</u>. בהסכמי המימון נקבעו עילות להעמדה לפירעון מידי של החוב כמקובל בפרויקט מסוג זה, ובכלל זאת במקרי הפרה חמורים שנקבעו, בעיקרם: אי תשלום חוב במועד; הפרת מצגים או התחייבויות מהותיים; חדלות פירעון; אי קבלת ו/או ביטול של היתרים נדרשים לפרויקט; אירוע המשפיע באופן מהותי על הפרויקט ועל החוב[11].

הערכות הקבוצה אודות תעריפים, הספקים, מימון, מועדי הפעלה מסחרית, חיבור לרשת והכנסות צפויות, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, שהתממשותן אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של הקבוצה. אין כל ודאות כי ההערכות כאמור תתגשמנה וזאת מאחר שההערכות האמורות מבוססות על תוכניותיה של הקבוצה ביחס לפרויקט לעיל ומאפייניו, הידועות לחברה במועד תשקיף זה, אשר עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת שינוי מי מהגורמים המפורטים לעיל, עיכובים בהקמה, שינויים בעלויות הקמה, לרבות בגין הוצאות בלתי צפויות, שינויים במדיניות או עלויות המימון, שינויים בשיעורי הריבית, שינויים בתעריפי

[10] ראו, על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום 14 במאי 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-033658).
[11] ראו, על דרך ההפניה, דיווח מיידי מיום 21 במאי 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-035631).

החשמל או בעלויות מכירתו בספרד, שינויים בהיקפי צריכת החשמל בספרד, שינויים בשיעורי המס בספרד, שינויים במשק החשמל בספרד, שינויים רגולטורים וכיוצ״ב.

תאריך: **25 במאי 2025**	_____ ישראל רייף יו״ר הדירקטוריון	_____ דוד הראלי מנכ״ל	_____ רון מילר סמנכ״ל כספים

SHG
STEINMETZ
HARING
GURMAN
&CO.

JACOB STEINMETZ

דניאל הרינג
DANIEL HARING

מנחם גורמן
MENAHEM GURMAN

אירית ילון
IRIT YALON

אורן ארדמן
OREN ERDMAN

עידן עזרתי
IDAN AZARATY

משה ברהוד
MOSHE BARHOD

אנדרו לרה *
ANDREW LARAH

מנחם עופר
MENACHEM OFFER

נעמי קרש
NAOMI KRESH

ליאב ישראל
LIAV ISRAEL

יוסי רוזנבלום
YOSSI ROSENBLUM

מרים טולדנו
MIRIAM TOLEDANO

שחר מונוביץ'
SHAHAR MONOVICH

שני אל-גד
SHANY EL-GAD

מתן ארנבי
MATAN ARNAVI

חן גרינס
HEN GRINAS

בני אשכנזי
BENI ASHKENAZY

עומר ארמה
OMER ARAMA

מאי ירמיצקי
MAY JEREMITSKY

דנאל סלים
DANEL SALIM

אסיה רבינוביץ
ASIA RABINOVICH

יגאל חורי
YIGAL HURY

שני אזולאי
SHANI AZOULAY

איבון פאולוס**
IVONNE PAULUS

טליה וידלפסקי***
TAHLIA VIDELEFSKY

<u>פרק ט' - פרטים נוספים</u>

9.1. <u>חוות דעת עורך דין</u>

תל-אביב, 25במאי, 2025

לכבוד
אפקון החזקות בע"מ
סמטת התבור 4
<u>פתח תקווה</u>

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>תשקיף מדף של אפקון החזקות בע"מ ("החברה")</u>**

לבקשתכם, הרינו לאשר, כי הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

יעקב שטיינמץ, עו"ד מרים טולדנו, עו"ד (רו"ח)

שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' - עורכי דין

37 Begin Rd. Tel Aviv 6522042 Israel
Tel: +972 3 5670100 Fax: +972 3 5670101
main@shg-law.co.il www.shg-law.co.il

דרך מנחם בגין 37, תל אביב 6522042
טל: 03 5670100 פקס: 03 5670101

* Additional Bar Memberships England and Wales
** Germany Only
*** South Africa O

9.2. <u>הוצאות הנפקה</u>

בהתאם לתקנה 4א' של תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשס"ו-2005, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף המדף ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת מדף בסכומים ובמועדים הקבועים בתקנות כאמור.

פרט לאמור לעיל, לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה.

9.3. <u>הקצאת ניירות שלא בתמורה מלאה במזומנים</u>

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך בשנתיים האחרונות בתמורה שאינה כולה במזומנים, למעט אופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה (כמפורט בפרק ב' לתשקיף).

9.4. <u>עיון במסמכים</u>

העתקים מתשקיף מדף זה, מההיתר לפרסומו וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת או הכלולים בתשקיף מדף זה, עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, עותק מתשקיף המדף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

פרק י' - חתימות

החברה

אפקון החזקות בע"מ _____

דירקטורים

ישראל רייף

_____

אייל בן יוסף

_____

יחזקאל דברת

_____

צביקה ציבלין

_____

נאוה שפר

_____